ChatGPT

Отчуждение ребенка и восстановление общения: судебная практика и рекомендации

Судебная практика в делах об отчуждении родителя

Российские суды ежегодно рассматривают большое число семейных споров об определении порядка общения ребенка с отдельно проживающим родителем [1]. Как правило, после развода в ~95% случаев дети остаются жить с матерью [2] [3]. Возникают ситуации, когда один из родителей (чаще отец) заявляет, что второй родитель **препятствует общению** и настраивает ребенка против него. Такие иски обычно формулируются как требования об *устранении препятствий к общению* и об установлении конкретного графика встреч [4]. Например, в деле Таова против Таовой (Баксанский районный суд КБР, 2020) отец указал, что бывшая жена с момента распада семьи **не дает ему видеться с двумя детьми**, нарушая его права и права самих детей по ст. 66 СК РФ [5].

Суды при рассмотрении подобных споров исходят из принципа равенства родительских прав *и* приоритета интересов ребенка [6] [7]. Внимательно учитываются возраст и здоровье ребенка, степень привязанности к каждому из родителей, продолжительность разлуки, условия жизни родителей и др. [8] [9]. Например, если ребенок долго не видел отца и не привык к нему, суд может назначить ограниченное общение поначалу. В одном случае суд разрешил отцу первые три месяца видеться с детьми лишь по часу раз в неделю, постепенно увеличивая время общения позднее [10]. Бывает, суды устанавливают **адаптационный период**: так, Шахтинский горсуд Ростовской области позволил отцу встречаться с сыном еженедельно по одному часу *в присутствии психолога* на базе Дома детского творчества в течение трех месяцев, указав, что по окончании этого периода отец вправе подать новый иск с учетом рекомендаций психолога [11]. (Верховный Суд впоследствии раскритиковал практику обязания повторно обращаться в суд, но сам по себе подход с постепенным наращиванием контакта применялся на местах [12].)

Однако далеко не всегда решения удовлетворяют истца-родителя. Если суд установит, что резкое возобновление контактов может травмировать ребенка, общение часто ограничивается короткими встречами под надзором. В упомянутом деле Таова суд в итоге **разрешил отцу видеть детей только раз в неделю по 3 часа в присутствии матери у нее дома** [13], хотя отец просил забирать их к себе на выходные. То есть, несмотря на жалобы на отчуждение, суд счел необходимым контролируемое общение на территории, привычной ребенку, мотивируя это возрастом малышей и их состоянием. Данная тенденция подтверждается обобщением практики: по данным Верховного Суда, суды лишь в исключительных случаях позволяют общение в присутствии другого родителя и по месту жительства этого родителя — чаще, если есть особые основания для защиты ребенка [14] [15]. В то же время встречаются ошибки правоприменения, когда без достаточных оснований общение ограничивают только территорией проживания матери [15], что может фактически потакать отчуждению.

Прямое **упоминание термина «синдром родительского отчуждения»** в текстах судебных решений в России встречается редко. Как правило, судьи описывают явление в нейтральных формулировках (например, “настраивание ребенка против другого родителя”, “препятствование

общению” и т.п.). Тем не менее, сама проблема признается. В одном деле экспертиза зафиксировала, что ребенок испытывает преимущественно негативное отношение к матери и позитивное к отцу; такой дисбаланс предполагал возможное влияние со стороны окружения ребенка [16] [17]. Однако суд, определяя место жительства ребенка с матерью, должным образом не исследовал причины этой ситуации [16] [17]. В другом деле эксперт прямо указал на **психологическую индукцию** (внушение) негативного отношения к отцу со стороны родственников [18] [17]. Эти примеры из судебной практики (см. решения судов в Кабардино-Балкарии, Хабаровском крае, Алтайском крае) показывают, что факты возможного отчуждения фиксируются, но не всегда приводят к серьезным санкциям для родителя-«инициатора». В большинстве случаев суды стремятся сохранить стабильность для ребенка: вместо смены опеки назначают **порядок общения** (пусть и ограниченный) и надеются на добровольное исполнение [19] [20].

К сожалению, исполнение решений суда об общении – отдельная больная тема. Несмотря на судебное решение, **противоположная сторона часто уклоняется от его исполнения** [19] [21]. Стандартное развитие событий: приставы возбуждают исполнительное производство, но если ребенок (под влиянием проживающего родителя) отказывается идти к истцу, заставить его силой невозможно [22] [23]. Пристав может попытаться привлечь психолога для налаживания контакта, но, как отмечают эксперты, **бесплатные муниципальные психологи не работают по выходным**, а именно на выходные обычно приходится время встреч по решению суда [23]. Мать же нередко саботирует: например, не приводит ребенка к психологу, отказывается участвовать в мероприятиях по налаживанию контакта [24]. В итоге судебный акт остается на бумаге. Согласно ст. 66 СК РФ, при злостном невыполнении решения суд *может* даже передать ребенка другому родителю [25], но на практике эта мера почти не применяется [26]. Судья Надежда Швырева отмечает: чтобы поведение считалось **«злостным»**, достаточно даже эпизодического исполнения – скажем, если мать пустила отца к ребенку 1–2 раза из 10, формально она уже не полностью уклоняется [26] [27]. Кроме того, передача ребенка – право, а не обязанность суда, и многие судьи по умолчанию исходят из установки «у мамы ребенку лучше», опасаясь травмировать psyche ребенка резкой сменой среды [28] [29]. Решение о передаче обязательно требует учета мнения самого ребенка, а если ребенок успешно отчужден, он, конечно, выскажется против проживания с «нелюбимым» родителем [29]. Получается замкнутый круг.

Экспертные статьи и мнения

Проблема родительского отчуждения активно обсуждается юристами и психологами. Термин **Parental Alienation Syndrome (PAS)**, введенный американским психиатром Р. Гарднером, получил известность и в России – его обычно переводят как «синдром родительского отчуждения» [29] [30]. Хотя официально в российском законодательстве и судебных актах этот синдром не закреплен, специалисты отмечают, что явление реально и опасно. Психологи характеризуют **синдром отчуждения** как особое состояние, когда ребенок без объективных причин демонстрирует неоправданно враждебное отношение к одному из родителей [30]. По сути, сознание ребенка **манипулируется**: он проводит все время с отчуждающим родителем и постоянно слышит негатив в адрес второго, постепенно начиная сам верить в образ «плохого папы (или мамы)» [30] [31]. Специалисты предупреждают, что дети, пережившие подобное отчуждение, в зрелости могут сталкиваться с серьезными психологическими проблемами и трудностями в отношениях [32] [33]. Российские психологи рассматривают утрату ребенком контакта с одним из родителей как форму *депривации*, ведущей к нарушению полноценного развития личности [34] [35]. В клинико-психологической литературе прямо говорится: ситуация, когда ребенок теряет позитивную связь с одним из родителей, **аномальна и создает значительный риск психических нарушений у ребенка** [36].

Юристы также пишут об этом феномене. В статье С. В. Зыкова (2024) «Синдром родительского отчуждения как вызов семейному праву» анализируется российская практика и делается вывод, что **правовых средств в законе достаточно, но правоприменение страдает** [37] [38]. Автор называет отчуждение ребенка формой *психического насилия* над ним, требующего реакции в рамках мер ответственности и защиты прав ребенка [37]. Интересно, что Зыков приводит пример зарубежного опыта: в Бразилии еще в 2010 г. принят специальный закон о родительском отчуждении, дающий определение этому явлению и предусматривающий санкции [39] [40]. Российское же законодательство напрямую не оперирует термином PAS, но содержит необходимые нормы (ст. 55, 66 СК РФ, ст. 5.35 КоАП и др.). Задача видится в том, чтобы Верховный Суд РФ дал разъяснения по единообразному применению этих норм при выявлении случаев психологического отчуждения ребенка [38] [41].

Практикующие юристы делятся опытом, как противостоять отчуждению. В упомянутой статье Н. Швыревой отмечено, что **механизмы воздействия на недобросовестного родителя формально есть**, но в реальности они малодейственны [42] [43]. Например, можно жаловаться приставам: если мать сорвала встречу, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора (штраф 1–5 тыс. руб.) [44]. На основании этого постановления комиссией по делам несовершеннолетних или прокурором может быть составлен протокол по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ [45]. Эта норма прямо предусматривает ответственность родителя за нарушение прав ребенка, в том числе **за препятствование общению ребенка с другим родителем** [46] [47]. Но, как отмечает Швырева, опытные нарушители умеют уйти от наказания: например, не являясь на рассмотрение дела об административном правонарушении, пока не истечет короткий срок давности (2 месяца) [48] [49]. В итоге штраф либо не назначается, либо его размер (пару тысяч рублей) не пугает нарушителя [44].

Тем не менее, эксперты советуют задействовать **все возможные средства правовой защиты**, даже если многие из них работают не идеально [50] [51]. Каждый кейс индивидуален: иногда удается добиться неожиданных позитивных решений, многое зависит от позиции опеки, квалификации адвокатов и даже личности судьи [51]. В СМИ описываются резонансные истории, когда матери или отцы фактически похищали собственных детей, скрывали их от второго родителя и от органов власти. Такие случаи – крайнее проявление конфликта, свидетельствующее о полном разрыве взаимодействия между родителями [52] [53]. Эксперты указывают, что правовой системы одной лишь судебной санкции недостаточно; необходим комплексный междисциплинарный подход – с привлечением психологов, социальных служб, медиаторов.

Восстановительные методики: терапия, медиация, экспертиза

Привлечение профессиональных психологов и медиаторов часто рассматривается как путь к восстановлению разрушенных детско-родительских связей. Несмотря на то, что семейная терапия прямо не предусмотрена законом как обязательная мера, на практике суды и органы опеки все чаще рекомендуют сторонам воспользоваться помощью психологов. Например, **судебно-психологическая экспертиза** по подобным делам может включать не только диагностику, но и рекомендации по восстановлению отношений. В одном из случаев эксперт (психолог) после обследования десятилетней девочки, которая отказывалась общаться с отцом, предложил в заключении провести **коррекционную программу по восстановлению детско-родительских отношений** под наблюдением специалиста [54]. Также было указано на необходимость обучения отца навыкам эффективного родительства перед началом таких встреч [55]. То есть, эксперт фактически разработал план терапевтического вмешательства: сначала *тренинги для родителя*, затем постепенные контакты отец-дочь в присутствии психолога, без участия матери [54] [55]. Подобные выводы экспертов свидетельствуют о понимании, что простой административный подход ("видеться по расписанию") не решит глубокую психологическую проблему отчуждения – нужна **психологическая коррекция**.

Сами родители (истцы) нередко проявляют инициативу в поиске восстановительных методик. Хорошим тоном стало обращение к семейным психологам еще до суда. Так, в одном деле отец по совету юриста прошел психологическую диагностику в центре «Семья» и совместно со специалистами разработал программу постепенного привыкания ребенка к нему [56] [57]. На суде было предложено сначала проводить встречи в нейтральном помещении центра в присутствии психологов, затем – после привыкания – переходить к более длительным и самостоятельным общению (даже вплоть до совместного отдыха) [58] [59]. Суд частично учел эти предложения: иск удовлетворен, порядок общения установлен поэтапно, с указанием конкретных условий (место, время, присутствие третьих лиц) [60] [61]. Такой опыт показывает, что придя с **проработанным планом общения**, подкрепленным мнением специалистов, отец повысил шансы на успех.

В ряде регионов появляются практики *медиации и ко-воспитания* после конфликтных разводов. Например, в Екатеринбурге суд в одном споре пошел на инновационный шаг: определил, что

встречи отца с ребенком будут происходить на базе **центра психологической помощи населению** с участием психолога-медиатора [62]. Заседания своего рода семейной терапии оплачивал отец, но это позволило нейтральному специалисту присутствовать при их общении и постепенно нормализовать отношения [62] [63]. Данный случай стал положительным прецедентом, когда ребенка удалось "вырвать" из сферы манипуляции другого родителя и восстановить контакт под профессиональным присмотром [62] [63]. Хотя медиация в семейных спорах в РФ – дело добровольное, суды могут **рекомендовать** сторонам примирительные процедуры (ст. 153.6 ГПК РФ). Если обе стороны согласны, приглашается медиатор или психолог для работы с семьей. К сожалению, когда конфликт зашел далеко и один родитель демонизирует другого, добиться согласия на медиацию трудно – зачастую **отчуждающий родитель отказывается** признать сам факт проблемы и не желает участия независимых специалистов [19] [64]. Тем не менее, истцу стоит фиксировать такие отказы, чтобы продемонстрировать суду свое стремление решить вопрос цивилизованно.

Подводя итог, восстановительные методики – это прежде всего **психологическая поддержка и сопровождение**. Государственные органы опеки и соцслужбы могут направлять родителей на консультации. В крупных городах действуют центры помощи семье, группы «Школа ответственного родителя» и т.п. (нередко бесплатно). Упоминание о готовности пройти семейную терапию или обучение воспитательным навыкам может сыграть истцу на пользу. В глазах суда родитель, идущий на такие шаги, демонстрирует, что действует в интересах ребенка, а не из упрямства.

Аргументация сторон и позиции суда

Какие доводы учитываются судом при вынесении решений по подобным спорам? Прежде всего – *права и интересы самого ребенка*. Семейный кодекс РФ закрепляет: ребенок имеет право общаться с обоими родителями, независимо от их развода [65]. Родитель, с кем живет ребенок, **не вправе препятствовать общению**, если нет вреда для здоровья или развития ребенка [66]. Эти нормы – отправная точка: истец обычно ссылается на ст. 66 СК РФ, требуя обеспечить его участие в воспитании. Как подчеркнул один отец: тем самым защищаются не только его права, но и право детей знать и видеть своего папу [5] [67]. Если второй родитель чинит препятствия, истец может заявлять, что такими действиями ответчик злоупотребляет родительскими правами и нарушает права ребенка (вплоть до требования о применении мер, предусмотренных п. 3 ст. 66 СК РФ [25]).

Со стороны ответчика (родителя, с которым живет ребенок) популярна иная линия защиты: **апелляция к интересам ребенка в смысле "защиты" его от второго родителя**. Нередко мать утверждает, что общение ограничивается *в силу объективных причин*: маленький возраст, болезненность, отсутствие привязанности к отцу, его длительное отсутствие и т.п. [68]. В примере выше мать ссылалась на то, что отец не умеет обращаться с детьми, а дети слишком малы и эмоционально нестабильны для долгих встреч – поэтому пусть видятся редко и недолго [68]. Другой распространенный аргумент – *негативный образ жизни или поведение* истца: ответчик может утверждать, что отец (или мать) якобы представляет угрозу для ребенка (например, обвинения в грубости, алкоголизме, жестоком обращении). В самых тяжелых случаях фиксировались ложные обвинения в сексуальном насилии или психическом расстройстве истца [69]. Суды с большим осторожением относятся к таким заявлениям – обычно назначается психолого-психиатрическая экспертиза для оценки родительских качеств и психического состояния сторон [21] [19]. Если обвинения не находят подтверждения, это сильно подрывает доверие суда к ответчику. Но и обратное верно: если всплывают реальные факты жестокого обращения или явной неадекватности истца, суд может отказать в расширении общения, ссылаясь на защиту ребенка от потенциального вреда.

Особое значение имеет **мнение самого ребенка**. Закон (ст. 57 СК РФ) требует учитывать мнение ребенка, достигшего 10 лет, а иногда и младшего, если он способен его выразить. На практике, если подросток уверенно заявляет, что не желает видеться с одним из родителей, судья встает перед дилеммой. С одной стороны, принудить ребенка невозможно, с другой – понятно, что позиция могла сформироваться под давлением второго родителя. Суд может попытаться выяснить истинные причины: назначить беседу ребенка с психологом или провести судебную психологическую экспертизу отношений. В экспертизах иногда прямо указано, чем обусловлено отношение ребенка к каждому из родителей [70] [71]. Например, в одном заключении эксперт отметил, что негатив ребенка к отцу связан как с личным отрицательным опытом (прошлые конфликты), так и **вследствие индуцированности со стороны матери** [72]. Такая формулировка фактически указывает на отчуждение. В идеале, суд должен принять во внимание заключения специалистов: если подтверждается, что мнение ребенка сформировано искусственно, необходимо ставить превыше всего его долгосрочные интересы (право иметь обе родительские фигуры). Тем не менее, на практике, когда ребенку 14–16 лет и он категорически против, решения выносятся скорее формальные. Фактически суды не хотят действовать против воли почти совершеннолетнего: даже если общение на бумаге разрешено, заставить подростка никто не сможет [73]. В подобных случаях истцу зачастую приходится смириться и надеяться, что по достижении взросления ребенок сам восстановит контакт (подобные истории описывались, где отцы начинали общаться с уже взрослыми детьми заново, когда те смогли делать собственные выводы [74] [75]).

Важный вопрос – **алименты и участие в расходах**. Формально, закон не увязывает право на общение с уплатой алиментов: родитель не может быть ограничен в свиданиях из-за неуплаты, и наоборот, добросовестная уплата не гарантирует широкого общения. Однако в реальности эти темы всплывают. Ответчик может указывать, что истец не интересовался ребенком и материально не поддерживал, и лишь теперь “вдруг” требует общения. Суд оценивает все обстоятельства: длительное уклонение от участия в жизни ребенка может характеризовать отношение истца, но не отменяет его прав. С другой стороны, если отец регулярно платил алименты, сохранял какую-то связь (даже через подарки, звонки) – это плюс к его образу. В некоторых случаях встречные иски о взыскании алиментов рассматриваются параллельно со спорами об общении, но суд старается не смешивать эти вопросы.

Суды также прислушиваются к мнению **органов опеки**. Перед решением спора опека проводит обследование условий жизни каждого родителя, общается с ними и даже с ребенком. Акт опеки может показать, что, например, у отца подготовлена детская комната, игрушки, есть условия для проживания ребенка [76] [77]. Либо напротив, условия неудовлетворительные. Кроме быта, опека зачастую дает свою рекомендацию по графику встреч, исходя из интересов ребенка. Хотя заключение органа опеки не обязательно для суда, на практике судьи придают ему большой вес.

Подведем черту: ключевые аргументы в подобных делах связаны с **защитой интересов ребенка**. Каждая из сторон старается убедить суд, что именно ее позиция ребенку полезнее. Истец акцентирует право ребенка знать обоих родителей и вред разрыва связей (ссылаясь на психологические мнения о вреде отчуждения) [36] [34]. Ответчик говорит о безопасности, режиме, привычной среде ребенка. Суд балансирует: обеспечить общение, но не навредить психике ребенка. Эта грань между **оправданной защитой и искусственным отчуждением** очень тонкая. Судьи обычно задают себе вопрос: есть ли объективная причина, по которой ребенок не должен видеть родителя? Если нет – то ограничения в общении рассматриваются как неправомерные. Так, **безосновательное препятствование контактам признается злоупотреблением правом** и может повлечь меры – от предупреждения в решении суда до лишения родительских прав в крайнем случае (п. 1 ст. 69 СК РФ). Однако последняя мера применяется только если будет доказано, что родитель-манипулятор причиняет ребенку

существенный вред и игнорирует предписания суда. На данный момент примеров лишения родправ *именно* за отчуждение практически нет – обычно все ограничивается предупреждением и административным штрафом [78] [45].

Риски и побочные эффекты

При попытках восстановить общение через суд существуют **значительные риски**. Во-первых, процесс может затянуться: многомесячные суды, затем ещё и длительное несоблюдение решений оборачиваются потерянным временем в жизни ребенка. К моменту, когда все инстанции пройдены, ребенок может повзрослеть и тем более відвыкнуть от истца. Во-вторых, конфликт часто лишь усугубляется. Отчуждающий родитель, почувствовав угрозу потерять влияние, нередко **идет на эскалацию**: может начать внушать ребенку еще более страшные образы второго родителя, вплоть до провокаций (например, ложных обвинений, что отец якобы ударил ребенка во время встреч). В прессе описаны случаи, когда открытая война за ребенка приводила к его похищению одним из родителей [52] [53]. Такая ситуация грозит уже уголовно-правовыми последствиями и тяжелейшей психологической травмой для ребенка. Даже без похищения, ребенок, ставший полем боя, страдает: у него могут развиваться неврозы, депрессия, лояльность к одному из родителей оборачивается чувством вины по отношению к другому.

Еще один риск – **неблагоприятное решение суда**. Если истец переоценил свои силы или не учел позицию ребенка, суд может отказать в удовлетворении требований (либо удовлетворить их символически). Например, требование передать ребенка от матери отцу почти навер chắc провалится, если нет экстремальных обстоятельств. Более того, возможен встречный удар: мать может подать на ограничение или лишение родительских прав отца, если найдет, за что зацепиться (неплатеж алиментов, эпизоды агрессии, длительное невнимание к ребенку в прошлом и т.д.). Тогда вместо восстановления отношений отец рискует потерять и теоретические права.

Практический риск – **невыполнение решения**. Мы уже рассмотрели, что даже выиграв суд, истец сталкивается с саботажем. Это приводит к фрустрации, расходам на новых юристов, обращениям к приставам, жалобам – а воз и ныне там. Все это время ребенок находится под влиянием одной стороны, которая, возможно, еще больше очерняет второго родителя за “суды и приставов”. В результате отношения могут ухудшиться невозвратно.

Наконец, следует учитывать **эмоциональные и финансовые затраты**. Судебные экспертизы стоят денег, услуги адвокатов тоже. Нужно быть готовым к тому, что даже при благоприятном исходе потребуется длительная психологическая реабилитация семьи: победа в суде не автоматически возвращает любовь ребенка. Если упорствовать исключительно на силовом принуждении, можно добиться обратного эффекта – ребенок возненавидит истца еще больше, ощущая, что его мнение никто не слушает. Многие отцы спустя годы борьбы приходят к горькому выводу: иногда лучше отпустить ситуацию и ждать самостоятельного шага ребенка навстречу [79] [80].

Стратегия истца: рекомендации

1. Грамотно формулировать исковые требования. Обычно стоит просить суд определить четкий порядок общения: конкретные дни, часы, место и условия (присутствие третьих лиц, если нужно). Необходимо ссылаться на ст. 66 СК РФ и право ребенка на общение (ст. 55 СК РФ) [65] [66]. Если имеет место систематическое препятствование, можно прямо указать на **злоупотребление правом** со стороны ответчика и просить суд предупредить его о последствиях. В тяжких случаях

допускается требовать изменение места жительства ребенка (передачу истцу) – но только при наличии серьезных обоснований, иначе суд откажет. Также в иске можно ходатайствовать о назначении судебной психологической экспертизы, чтобы выявить степень привязанности ребенка и возможное отчуждение. Формулировать лучше нейтрально (например: “определить психологическое состояние ребенка, отношение к каждому из родителей и причины формирования этого отношения”). Прямо термин «PAS» использовать не обязательно – главное, чтобы эксперты поняли задачу.

2. Собрать доказательства препятствования и попыток мирного урегулирования. Полезно задокументировать все случаи, когда вам не дали увидеться с ребенком: переписку, где второй родитель придумывает причины отказа, показания свидетелей (например, бабушки, которая видела, как ребенка уводили, не дав побеседовать). Если вы обращались к приставам – приложить постановления пристава о взыскании исполнительского сбора или акты, где зафиксировано, что ребенок отказался идти на встречу [81]. Последнее косвенно подтверждает факт психологического влияния. Стоит показать, что вы **добровольно предлагали меры**: обращались к медиатору, звали бывшего супруга на семейную консультацию, писали письма с просьбой наладить график встреч и т.д. Даже если не было ответа, сам факт ваших мирных попыток выгодно характеризует вас в суде.

3. Опора на заключения специалистов. Если есть возможность, получите независимое мнение детского психолога. Например, вывод, что у ребенка присутствует **негативная установка** в отношении вас, которая не соответствует его реальным интересам. Либо что длительное отсутствие общения плохо сказывается на ребенке (регресс в учебе, замкнутость и т.п.). Такие справки не имеют силы судебной экспертизы, но могут лечь в основу вопросов эксперту или быть приобщены для убедительности. В суде активно привлекайте орган опеки: заявите ходатайство об их участии и допросе. Опека может увидеть “со стороны”, кто из родителей конструктивен. Если опека поддержит ваш иск, это большой плюс.

4. Продемонстрировать готовность к компромиссам и восстановительным мерам. Суду важно понять, что истец действует ради ребенка, а не из чувства обиды к бывшему супругу. Покажите, что вы согласны на **постепенное восстановление контакта**. Например, предложите сами сначала встречи в присутствии матери или психолога на нейтральной территории, *если так будет спокойнее ребенку*. Это обезоружит оппонента и покажет судье вашу гибкость. Обозначьте, что готовы пройти курс воспитательных семинаров, поработать с психологом, – словом, сделать все, чтобы ребенку было комфортно [55]. В одном из прецедентов суд именно благодаря такому подходу определил место встреч в центре психологической помощи с участием медиатора [62]. То есть, фактически встроил терапевтический процесс в решение. Ваше согласие на подобные условия может склонить чашу весов.

5. Быть готовым к учету мнения ребенка. Если ребенку уже 10–12 лет и выше, заранее продумайте, как снять его сопротивление. Возможно, имеет смысл сначала установить непринужденный контакт вне суда (через подарки, открытки, короткие звонки с днями рождения). В суде же можно попросить назначить беседы ребенка с психологом – зачастую дети откровеннее высказываются специалисту, чем судье. Если же ребенок высказался категорически против, не требуйте моментального исполнения решения “силой”. Лучше попросите суд о **переходном периоде** – например, общении в присутствии специалиста, с постепенным расширением. Судьи ценят такие конструктивные предложения, ведь их задача – по возможности избежать травм для психики ребенка [54].

6. Учитывать риски и план действий на случай невыполнения решения. Продумайте заранее, что будете делать, если второй родитель не подчинится суду. Ознакомьтесь с

процедурой исполнительного производства: при вынесении решения сразу получите исполнительный лист и передайте приставам. Если решение сформулировано четко (конкретные дни/часы), пристав сможет актировать каждую несостоявшуюся встречу. Добивайтесь от приставов вынесения постановлений о штрафе по ст. 5.35 КоАП [44]. Пусть даже мать уклоняется от явки в суд по КоАП – сам факт нескольких постановлений о ее уклонении пригодится вам, если позже будете ставить вопрос об ужесточении мер (например, ограничении ее в родительских правах). Иными словами, **фиксируйте каждое нарушение**. Понимая, что злостно уклониться не выйдет незаметно, возможно, оппонент начнет соблюдать график. В то же время, будьте осторожны: не провоцируйте силовых столкновений. Ни в коем случае не пытайтесь, например, забрать ребенка самовольно – это нарушит закон и сыграет против вас. В сложных случаях лучше привлечь сотрудников опеки, чтобы они присутствовали при встречах и удостоверились, что ребенку ничего не угрожает.

В заключение: споры об отчуждении родителя – одни из самых тяжелых в семейном праве. Нужно запастись терпением и постоянно ставить во главу угла интересы ребенка, даже если другая сторона этого не делает. Комплексная стратегия – юридическая, психологическая, медийная (иногда огласка помогает, но с ней надо быть осторожным) – дает больше шансов на успех. Опирайтесь на нормы закона и выводы экспертов: ребенок имеет право на оба родителя, а **непреодолимое отчуждение наносит ему вред** [36]. Судебная практика постепенно движется к осознанию этой проблемы, и при настойчивости и правильном подходе можно добиться положительного результата в интересах вашего ребенка.

Источники и ссылки: судебные решения, обзоры Верховного Суда, мнения юристов и психологов, нормативные акты (СК РФ, КоАП РФ), а также материалы СМИ и экспертные статьи, упомянутые в тексте выше. Например: Обзор практики ВС РФ №2011; ст. 55, 66, 69, 77 СК РФ; ст. 5.35 КоАП РФ; Зыков С.В. “Синдром родительского отчуждения (PAS) ...” (Юридическая наука и практика, 2024) [82] [37]; интервью Н. Швыревой (2021) [29] [62]; экспертный блог vm_pas (LiveJournal) [54] [55]; статья «С мамой лучше?..» (legalacademy.ru) [29] [62]; материалы СМИ: Вечерняя Москва [19] [20], Москва 24 [83] и др. Эти источники содержат полезные примеры и аргументы для построения вашей правовой позиции.

---

[1] [19] [20] [21] [32] [52] [53] [64] [73] Синдром отчуждения. Родители делят детей и делают это все более яростно
https://vm.ru/society/849620-sindrom-otchuzhdeniya-roditeli-delyat-detej-i-delayut-eto-vse-bolee-yarostno

[2] [3] [22] [23] [24] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [42] [43] [44] [45] [48] [49] [50] [51] [62] [63] [81] С мамой лучше? Как отцам в России отвоевать свое право на общение с ребенком - статья юридического портала Сфера
https://legalacademy.ru/sphere/post/s-mamoi-luchshe-kak-otcam-v-rossii-otvoevat-svoe-pravo-na-obschenie-s-rebenkom

[4] [5] [13] [14] [15] [61] [67] [68] Порядок общения с ребенком до 3 лет судебная практика - Центр "ЗАБОТА"
https://zabota-cher.ru/juridicheskij-zhurnal/porjadok-obshhenija-s-rebenkom-do-3-let-sudebnaja/

[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка \ КонсультантПлюс
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125826/37d0312abf20ddf3fbfe961ad748fb956b3fe27f/

[16] [17] [18] [34] [35] [37] [38] [39] [40] [41] [82] pdfs.semanticscholar.org
https://pdfs.semanticscholar.org/86a9/525b556203a6da621f45f02b455ceb621ae7.pdf

25 65 66 Право ребенка на общение с обоими родителями после расторжения их брака
https://www.9111.ru/questions/77777777722172264/

33 [PDF] A/HRC/53/36 - Генеральная Ассамблея
https://docs.un.org/ru/A/HRC/53/36

36 54 55 70 71 72 76 77 ПРИМЕР СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛУ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ РОДИТЕЛЯ С ТИПИЧНЫМИ ОШИБКАМИ: vm_pas — LiveJournal
https://vm-pas.livejournal.com/87873.html

46 Уважаемые родители! Обратите внимание, с 11.08.2025 ...
https://stmaina.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-193_3280.html

47 78 Штрафы за неисполнение родительских обязанностей могут ...
https://www.kommersant.ru/doc/8193565

56 57 58 59 60 Судебная практика по определению порядка общения с ребенком в младенческом возрасте - ЕЦЗ.РФ
https://edin.center/newsfeed/sudebnaya-praktika-po-opredeleniyu-poryadka-obscheniya-s-rebenkom-v-mladencheskom-vozraste-

69 74 75 79 80 ПРИМЕРЫ СУДЕБНЫХ ИСТОРИЙ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ РОДИТЕЛЯ С ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЗОНА ЗАКОНА»: vm_pas — LiveJournal
https://vm-pas.livejournal.com/90143.html

83 Психолог рассказала об опасности синдрома родительского отчуждения – Москва 24, 20.01.2020
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/20012020/104277